

1502387-84.2021.8.26.0548
Classe: Procedimento Especial da Lei Antitóxicos
Assunto: Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Magistrado: PATRÍCIA SUÁREZ PAE KIM
Comarca: Campinas
Foro: Foro de Campinas
Vara: 1ª Vara Criminal
Data de Disponibilização: 26/01/2022
... - Assunto:
Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Autor:
Justiça Pública
Réu:
JULIANNA DE CAMARGO VITAL

Juiz(a) de Direito: Dr(a). PATRÍCIA SUÁREZ PAE KIM

Autos n.º 762/2021

Vistos etc.,

I - JULIANNA DE CAMARGO VITAL, qualificada nos autos, foi denunciada e está sendo processada como incurso nas penas do artigo 33, "caput", da Lei n.º 11.343/06, porque, no dia 25 ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
COMARCA de Campinas
Foro de Campinas
1ª Vara Criminal
Av.Francisco Xavier de Arruda Camargo, 300, Campinas-SP - cep 13088-901

1502387-84.2021.8.26.0548 - lauda
SENTENÇA

Processo nº:
1502387-84.2021.8.26.0548
Classe - Assunto:
Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Autor:
Justiça Pública
Réu:
JULIANNA DE CAMARGO VITAL

Juiz(a) de Direito: Dr(a). PATRÍCIA SUÁREZ PAE KIM

Autos n.º 762/2021

Vistos etc.,

I - JULIANNA DE CAMARGO VITAL, qualificada nos autos, foi denunciada e está sendo processada como incurso nas penas do artigo 33, "caput", da Lei n.º 11.343/06, porque, no dia 25 de julho de 2021, por volta de 19h00min, na Rua José Elias

Mendeleck, n.º 1.004, DIC 3, nesta cidade e comarca de Campinas, trazia consigo e tinha em depósito, para fim de tráfico, 03 (três) porções de maconha, pesando no total 1.639,8g (um mil seiscentos e trinta e nove gramas e oito decigramas), substância entorpecente causadora de dependência física e/ou psíquica, o que fazia sem autorização ou em desacordo com determinação legal ou regulamentar.

A ré foi notificada (fls. 112) e apresentou defesa prévia (fls. 117/118).

A denúncia foi recebida por decisão de 09 de setembro de 2021, tendo sido designada audiência de instrução, interrogatório, debates e julgamento (fls. 123/124).

A ré foi citada pessoalmente (fls. 144).

Como medida de instrução criminal, em audiência realizada na data de 25 de janeiro p.p., foram ouvidas duas testemunhas de acusação e, ao final, interrogada a ré (depoimentos colhidos pelo método de videoconferência por intermédio da plataforma MICROSOFT TEAMS – SAJ fls. 189).

Em debates, o Ministério Público requereu a procedência da ação. A Defesa pugnou pela absolvição e, em tese alternativa, em caso de condenação, pleiteou: a) a fixação da pena no mínimo legal; b) a consideração das atenuantes da confissão espontânea e da menoridade relativa da acusada; c) a aplicação da causa de redução prevista no § 4º do artigo 33 da Lei de Drogas; d) a consideração do tempo de prisão preventiva para a fixação do regime aberto para o cumprimento de pena, com sua substituição por pena restritiva de direitos; e e) a possibilidade de apelar em liberdade (fls. 190/192).

É o relatório.

Decido.

II – A presente ação penal é procedente.

A materialidade do delito restou devidamente comprovada nos autos por intermédio do Auto de Exibição e Apreensão de fls. 17 e Laudo de Exame Químico-Toxicológico de fls. 87/89.

Quanto à autoria, a ré confessou a prática delitativa em juízo; disse que tinha consigo as três porções de maconha a pedido de uma pessoa com quem mantinha relacionamento. No mais, confirmou que autorizou o ingresso dos policiais em sua residência.

Além disso, os policiais militares relataram em juízo que efetuavam patrulhamento de rotina quando avistaram a ré sair de uma casa com uma bolsa e enquanto fumava um cigarro, ocasião em que ela apresentou certo nervosismo e dispensou o cigarro ao solo. Disseram que, efetuada a abordagem, localizaram, no interior da bolsa trazida por ela, uma porção de maconha. Afirmaram que, questionada, a ré indicou que havia mais porções do entorpecente no interior da residência, de modo que localizaram em seu quarto mais duas porções de maconha e uma balança de precisão. Por fim, a reconheceram em audiência.

Inicialmente, vislumbro ser possível a condenação da ré com supedâneo no depoimento dos policiais militares, que foram coerentes e harmônicos ao descreverem as circunstâncias que levaram à sua abordagem e à localização das porções de droga com ela.

Assim, não há razão para negar crédito às palavras dos agentes que efetuaram a prisão, que motivo algum teriam para incriminar indevidamente a ré.

Nesse sentido, entendimento do STJ: “Conforme entendimento desta Corte, o depoimento de policiais responsáveis pela prisão em flagrante do acusado constitui meio de prova idôneo a embasar o édito condenatório, mormente quando corroborado em Juízo, no âmbito do devido processo legal.” (STJ – Habeas Corpus 191288/SP – 5ª Turma - Rel. Min. Jorge Mussi, julgamento em 31/05/2011)

No mais, cumpre ressaltar que com a ré foi encontrada expressiva quantidade de entorpecente, número incompatível com o consumo pessoal, o que torna evidente que se destinavam à entrega ao consumo de terceiras pessoas.

Além disso, a apreensão também de uma balança de precisão – utilizada para o fracionamento do tóxico antes de eventual venda – é elemento suficiente a indicar que a acusada estava constantemente envolvida com o comércio ilícito e também fazia dele o seu meio de vida.

Ademais, é irrelevante que a ré não tenha sido flagrada em situação de venda ou que nenhum usuário tenha sido ouvido em juízo.

Como se sabe, o tipo penal previsto no artigo 33 da Lei de Tóxicos é de conteúdo múltiplo ou variado, uma vez que a norma descreve diversas condutas alternativas. Ainda, por se tratar de um crime de mera conduta, sua consumação se faz com a prática de uma das condutas descritas no tipo. No caso em tela, as condutas realizadas pela agente foram as de “trazer consigo” e “ter em depósito”. Desta forma, diante das provas apuradas neste processo, a condenação da ré é de rigor.

Feita essa última observação, passo, agora, à dosagem da pena.

PENA. A ré é primária e sem antecedentes criminais. Atenta às circunstâncias e diretrizes traçadas pelos artigos 59 e 60 do Código Penal, fixo-lhe a pena-base em 05 (cinco) anos de reclusão e a pena pecuniária em 500 (quinhentos) dias-multa, calculados no mínimo legal, devidamente corrigidos. Fixei o “quantum” unitário da pena pecuniária no mínimo legal em razão da modesta situação econômica da ré, que se declarou cozinheira (fls. 22). Apesar de sua confissão em juízo e de sua menoridade relativa, é inviável a fixação da pena abaixo do mínimo legal, em virtude do disposto na Súmula 231 do STJ, do seguinte teor: “A incidência da circunstância atenuante não pode conduzir à redução da pena abaixo do mínimo legal”. Não obstante seja a ré primária, entendo que não é o caso de se aplicar o disposto no artigo 33, § 4º, da Lei de Tóxicos, pois não restaram presentes de forma cumulativa todos os seus requisitos, tendo em vista que restou evidente que a ré fazia da atividade criminosa também o seu meio de vida. Nesse sentido o seguinte julgado: “Os requisitos previstos na causa de diminuição do tráfico privilegiado (primariedade, bons antecedentes, não dedicação a atividades criminosas ou não participação em organização criminosa) são de observância cumulativa. A ausência de qualquer deles implica o afastamento da causa de diminuição de pena. Na presente hipótese, verifica-se razoável o afastamento da aplicação da minorante. É que o fundamento para afastar o benefício foi a convicção de que o paciente dedicar-se-ia ao crime como meio de vida, já tendo sido, inclusive, preso, em flagrante delito, pela prática anterior de furto.” (STJ – HC 396.086 / MG – Rel. Min. FELIX FISCHER – Quinta Turma – j. 20/06/2017). Por fim, incabível a substituição da pena corporal pela restritiva de direitos em razão do disposto no artigo 44, inciso I, do Código Penal, uma vez que a pena é superior a 04 (quatro) anos.

III – Posto isso, JULGO PROCEDENTE a presente ação penal para CONDENAR a acusada JULIANNA DE CAMARGO VITAL, qualificada nos autos (RG civil n.º 55.376.935 – IIRGD – fls. 109/111), à pena segregativa de 05 (cinco) anos de reclusão e à pena pecuniária consistente no pagamento de 500 (quinhentos) dias-multa, calculados no mínimo legal, devidamente corrigidos desde à época dos fatos, nos termos do artigo 49, § 2º, do Código Penal, por ter infringido o disposto no artigo 33, “caput”, da Lei n.º 11.343/06.

Diante da apreensão de relevante quantidade de entorpecente, entendo que, não obstante primária, deverá a ré iniciar o cumprimento da pena corporal no regime fechado (artigo 33, §2º, letra “b”, c.c. o § 3º, deste mesmo artigo do Código Penal).

Neste sentido é o entendimento do STJ: “É idônea e suficiente para justificar o regime mais gravoso a fundamentação baseada no caso concreto, considerando a quantidade de droga apreendida, quase meio quilo e as denúncias de que o réu praticava o tráfico e atuava com um “disk” para atender as ligações dos usuários e entregar o entorpecente, nos estritos termos do art. 33, §§ 2º e 3º, c/c 59, ambos do Código Penal.” (STJ – AgRg no HC 499.232/SP – Rel. Min. NEFI CORDEIRO – Sexta Turma – j. 06/06/2019)

Presa por este processo, NÃO poderá recorrer desta sentença em liberdade, em especial para que se assegure a efetiva aplicação da Lei Penal.

Assim, recomende-se a ré na prisão em que se encontra.

Deve-se observar, contudo, que cabe ao Juízo das Execuções a análise dos requisitos subjetivos e objetivos da acusada para a concessão de eventuais benefícios (artigo 33, §§ 2º e 3º do Código Penal e artigo 387, §2º, do Código de Processo Penal).

Custas pela acusada (artigo 4º, § 9º, letra “a”, da Lei n.º 11.608/03, de 29 de dezembro de 2003), ressalvado o disposto no artigo 12 da Lei n.º 1.060/50.

P. R. I. C.

Campinas, 26 de janeiro de 2022.
PATRÍCIA SUÁREZ PAE KIM
Juíza de Direito

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À
MARGEM DIREITA